МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
(ГУАП)

ГУАП
№ 05-299/23
от 02.06.2023

ПРИКАЗ

02.06.2023 № 05-299/23

Об утверждении Положения о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» и обучающимися или родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

В соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании решения ученого совета ГУАП от 25.05.2023, протокол № УС-04

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» и обучающимися или родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (приложение к настоящему приказу).
2. Признать утратившим силу Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, принятое решением ученого совета ГУАП от 26.05.2016, протокол № УС-05 и утвержденное ректором ГУАП 26.05.2016.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной деятельности Матьяша В.А.

Ректор **Ю.А. Антохина**

Приложение
к приказу ГУАП
от «02» 06. 2023 г. № 05-299/23

УТВЕРЖДЕНО
решением ученого совета ГУАП
25 мая 2023 года
(протокол № УС-04)

Положение
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» и обучающимися или родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» и обучающимися или родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - Положение) регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления, изменения и прекращения образовательных отношений между федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (далее – ГУАП, Университет) и обучающимися или родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами, уставом ГУАП и иными локальными нормативными актами Университета.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Университетом и обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося является приказ ГУАП о приеме лица на обучение в Университет или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

2.2. Порядок приема на обучение в Университет по образовательным программам среднего профессионального образования определяется Правилами приема на обучение в ГУАП по образовательным программам среднего профессионального образования на соответствующий учебный год, принятыми в соответствии с порядком приема на обучение, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.

2.3. Порядок приема на обучение в Университет по образовательным программам высшего образования определяется Правилами приема на обучение в ГУАП по образовательным программам высшего образования на соответствующий учебный год, принятыми в соответствии с порядком приема на обучение, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.

2.4. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа ГУАП о приеме лица на обучение в Университет предшествует заключение договора об образовании.

2.5. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изданию приказа ГУАП о приеме лица на обучение в Университет предшествует заключение договора о целевом обучении.

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Университета возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе ГУАП о приеме лица на обучение.

3. Приостановление образовательных отношений

3.1. Приостановление образовательных отношений между Университетом и обучающимся или родителями (законными

представителями) несовершеннолетнего обучающегося осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством об образовании.

3.2. Основанием для принятия решения о приостановлении образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося является личное заявление обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в письменной форме.

3.3. К заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося должны быть приложены документы, подтверждающие наличие оснований для приостановления образовательных отношений.

3.4. Решение о приостановлении образовательных отношений принимается ректором ГУАП или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня получения от обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов и оформляется приказом ГУАП.

3.5. Обучающийся в период приостановления образовательных отношений освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в Университете, и не допускается к образовательному процессу до возобновления образовательных отношений. В случае, если обучающийся обучается в Университете по договору об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во время приостановления образовательных отношений плата за обучение с него не взимается.

3.6. Возобновление образовательных отношений осуществляется при прекращении действия обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о приостановлении образовательных отношений.

3.7. Возобновление образовательных отношений, приостановленных по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, осуществляется на основании письменного заявления обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, поданного не позднее 10 дней со дня прекращения действия обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о приостановлении образовательных отношений.

3.8. По завершении периода приостановления образовательных отношений обучающийся допускается к обучению на основании приказа ГУАП.

4. Изменение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения между Университетом и обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося изменяются в случае изменения условий получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Университета.

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Университета.

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ректора ГУАП. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, приказ ректора ГУАП издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Университета изменяются с даты издания приказа ректора ГУАП или с иной указанной в нем даты.

5. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения между Университетом и обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Университета:

5.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения).

5.1.2. Досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

5.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.

5.2.2. По инициативе Университета в случаях: 1) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 2) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 3) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет.

5.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета, в том числе в случае ликвидации Университета.

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Университетом, если иное не предусмотрено федеральными законами.

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ГУАП об отчислении обучающегося из Университета. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа ГУАП об отчислении обучающегося из Университета. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Университета прекращаются с даты его отчисления из Университета.

5.5. Досрочное прекращение образовательных отношений между обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося по инициативе Университета осуществляется в порядке, установленном законодательством об образовании и локальным нормативным актом Университета.

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Университет в трехдневный срок после издания приказа ГУАП об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Университета, справку об обучении.

6. Восстановление для обучения в Университете

6.1. Лицо, отчисленное из Университета по инициативе обучающегося до завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в Университете в течение пяти лет после отчисления из него при наличии в Университете свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

6.2. Порядок и условия восстановления для обучения в Университете обучающегося, отчисленного по инициативе Университета, определяются локальным нормативным актом Университета.